阜阳市应急管理局
safety.fy.gov.cn

界首市“2016•12•4”道路交通事故调查报告

来源：监管科　发布时间：2017-02-04 00:17　访问次数： 12620　下载

界首市“2016·12·4”道路交通事故

调　查　报　告

2016年12月4日15时许，在界首市X023线上（界首市泉阳镇以北约1公里），一辆无号牌流动式起重机与一辆两轮电动车相撞后驶入路侧边沟侧翻，随后一辆电驱动三轮车遇到前方事故后避险驶入路侧边沟侧翻，共造成流动式起重机1名乘员经抢救无效死亡，电驱动三轮车驾驶员和1名乘员当场死亡，两轮电动车驾驶员受伤。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第232号）的有关规定，市政府批准成立了由市安全生产监督管理局牵头，市监察局、市公安局、市总工会、市交通局

和界首市人民政府等组成的界首市“2016·12·4”道路交通事故调查组，并邀请市人民检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施建议，形成了事故调查报告。

一、事故当事人、事故车辆及事故现场基本情况

（一）事故当事人基本情况

1.赵新华，男，汉族，不具备驾驶资格，事故发生时驾驶拼装“龙锋”牌流动式起重机（长臂吊车），在事故中未受伤。

2016年12月4日，经界首市公安局现场检测，赵新华尿液甲基安非他明（冰毒）、吗啡检测结果呈阴性；2016年12月5日，安徽中天司法鉴定中心出具《血醇检验报告》（安徽中天司法鉴定中心〔2016〕毒检字第2988号），赵新华静脉血中未检出乙醇成分。

2.牛桂荣（赵新华妻子），女，汉族，事故发生时乘坐“龙锋”牌流动式起重机，在事故中受伤经医院抢救无效于当日死亡。

3.王治金，男，汉族，事发时驾驶“绿源”牌两轮电动车，在事故中受伤。

4.刘树英，女，汉族，事发时驾驶“淮海”牌电驱动三轮车，在事故中死亡。

5.牛煜亭（刘树英孙女），女，事发时乘坐刘树英驾驶的“淮海”牌电驱动三轮车，在事故中死亡。

（二）事故车辆基本情况

“龙锋”牌流动式起重机：赵新华于2013年7月从山东济宁购买，未注册登记、无号牌、未购买保险。

两轮电动车：经公安机关调查，该车辆系王治金自家所有。

电驱动三轮车：经公安机关调查，该车辆系刘树英自家所有，未办理机动车行驶证。

2016年12月16日，安徽中天司法鉴定中心出具《关于涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）与涉案无号牌“绿源牌”电动两轮车的道路交通事故痕迹、事发时两车行驶速度、专项作业车机动安全性能是否合格的司法鉴定意见书》（皖中天司鉴中心〔2016〕交鉴字第1133号）：涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）左前部与涉案无号牌“绿源牌”电动两轮车左前部发生碰括痕迹符合；涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）不符合GB7258–2012《机动车运行安全技术条件》多项要求，即其安全性能不合格；涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）行驶速度为48—52km/h（属超速行驶）；因计算条件不足无法计算事发时涉案无号牌“绿源牌”电动两轮车行驶速度。

2016年12月16日，安徽中天司法鉴定中心出具《关于涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）与涉案无号牌“淮海牌”电动三轮车的道路交通事故痕迹、事发时两车行驶速度及涉案电动三轮车车辆属性的司法鉴定意见书》（皖中天司鉴中心〔2016〕交鉴字第1162号）：涉案无号牌专项作业车（汽车起重机）尾部在翻着地时与先侧翻着地的涉案无号牌“淮海牌”电驱动三轮车前轮左侧发生砸碰外，未见两车其它接触痕迹；涉案无号牌“淮海牌”电动三轮车符合“机动类正三轮摩托车”技术特征，即属于机动车。

（三）事故现场基本情况

事故路段位于界首市X023线（冉王路）泉阳镇胡集路段，呈东西走向，东往界首市泉阳方向，西往界首市王集方向，道路无标志线，水泥路面，路面干燥，路宽6.6米，道路右侧软路基0.8米，右侧干沟深2.7米，按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款之规定，该路段限速为40km/h。

事故发生时，该路段天气为晴天，路面良好。

该路段为界首市公安交警大队五中队辖区。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2016年12月4日15时许，赵新华驾驶的“龙锋”牌流动式起重机载乘其妻子牛桂荣沿界首市X023线（冉王路）由东向西行驶至泉阳镇胡集路段时，与相对方向王治金驾驶的“绿源”牌两轮电动车发生碰撞，以致“龙锋”牌流动式起重机驶入道路右侧干沟侧翻，造成王治金受伤，牛桂荣经抢救无效死亡的交通事故。

2016年12月4日15时许，刘树英驾驶“淮海”牌电驱动三轮车载带其孙女牛煜亭沿界首市X023线（冉王路）由东向西行驶至泉阳镇胡集路段时，与遇前方发生事故突然向右行驶赵新华驾驶的“龙锋”牌流动式起重机，一起向右避险驶入道路右侧干沟侧翻，造成刘树英、牛煜亭死亡的交通事故。

（二）事故应急救援情况

2016年12月4日15时06分，界首市公安交警指挥中心接路人王晓莲（15956839219）报警后，交警大队事故中队民警接到指令，立即赶赴现场开展现场处置及调查工作，并迅速将现场情况，分别向指挥中心和大队领导、局领导报告情况，指挥中心第一时间通知消防119、急救120赶赴现场救援救助，界首市公安局、阜阳市公安局交警支队分管领导及界首市交警大队主要负责人先后赶赴现场指挥救助和勘查工作，交警部门对事故现场进行了警戒和维护交通秩序工作，并进行了现场勘察、拍照、丈量等工作，事故现场处置于当日19时30分撤除，道路交通秩序恢复正常。

（三）事故善后处理情况

截至目前，事故中3名死者已火化并安葬，2017年1月3日，经界首市交调委调解，事故民事赔偿全部调解成功到位。

三、事故上报及事故等级变化情况

界首市交警大队事故中队接到交通事故警情后，立即赶赴现场，进行现场勘查，根据事故现场情况和伤员情况，并走访群众，初步判断该事故共造成3人死亡、1人受伤。按照省市两级事故上报有关时限规定，界首市交警大队立即将现场初步勘查情况和人员伤亡情况逐级上报。

界首市交警大队根据现场勘查、现场复勘、检验报告、证人证言、视频资料等证据，以及省交警总队、阜阳市交警支队复勘现场后的督导意见等认定：“龙锋”牌流动式起重机与“淮海”牌电驱动三轮车在驶出路外侧翻前并未接触，电驱动三轮车驾驶人无驾驶资格且不具备熟练的驾驶技能、遇情况采取措施不当、未按规定载带乘客对引发这起事故有一定的原因，这起事故的发生跟“龙锋”牌流动式起重机与“绿源”牌二轮电动车的道路交通事故不存必然因果关系。

按照《道路交通事故处理程序规定》有关规定，界首市公安局交通警察大队于2016年12月23日分别作出《道路交通事故认定书》（界公交认字〔2016〕第276号）和《道路交通事故认定书》（界公交认字〔2016〕第277号），认定为两起道路交通事故。其中对流动式起重机与两轮电动车的道路交通事故认定：赵新华、王治金应负事故的同等责任，牛桂荣无责任；对流动式起重机与电驱动三轮车的道路交通事故认定：赵新华应负事故的主要责任、刘树英应负事故的次要责任，牛煜亭无责任。

根据公安交警部门鉴定结论和调查事实，事故调查组认为，2016年12月4日15时许，界首市X023线上（界首市泉阳镇以北约1公里）先后发生两起不存在必然因果关系的道路交通事故，第一起造成一人死亡、一人受伤；第二起造成两人死亡。故界首市“2016·12·4”道路交通事故应为先后发生的两起一般道路交通事故，不属于较大道路交通事故。

四、流动式起重机与两轮电动车的道路交通事故（第一起事故）原因和性质

（一）事故原因

赵新华不具备驾驶资格，驾驶拼装“龙锋”牌流动式起重机违规载人，上道路超速行驶，遇相对方向来车未靠右行驶，其违法过错行为是造成此起事故的原因之一。

驾驶人王治金驾驶“绿源”牌两轮电动车上路行驶，非机动车应当在非机动车道内行驶，在没有非机动车的道路上，应当靠车行道的右侧行驶，其违法过错行为是造成此起事故的另一原因。

（二）事故性质

经调查认定，流动式起重机与两轮电动车的道路交通事故（第一起事故）是一起非生产经营性道路交通事故，不属于生产安全事故。

五、流动式起重机与电驱动三轮车的道路交通事故（第二起事故）原因和性质

（一）事故原因

赵新华不具备驾驶资格，驾驶拼装“龙锋”牌流动式起重机违规载人，上道路超速行驶，遇相对方向来车未靠右行驶，其违法过错行为是造成此起事故的主要原因。

驾驶人刘树英未取得机动车驾驶证，驾驶“淮海”牌电驱动三轮车上路行驶，且违规载人，遇有事故处置不当，其违法过错行为是造成此起事故的次要原因。

（二）事故性质

经调查认定，流动式起重机与电驱动三轮车的道路交通事故（第二起事故）是一起非生产经营性道路交通事故，不属于生产安全事故。

六、对两起事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

赵新华：不具备驾驶资格，没有有效的驾驶资质，驾驶拼装“龙锋”牌流动式起重机违规载人，且上道路超速行驶，遇相对方向来车未靠右行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第八、十、十九、二十一条以及《道路交通安全法实施条例》第四十五、四十八条，对此起事故负一定责任。因其涉嫌交通肇事罪，界首市公安局已立案侦查，目前为取保候审。

（二）其他行政问责建议

1.界首市王集镇人民政府：对农村道路交通安全宣传不到位，对辖区机动车辆底数情况摸排不清，检查监督不细不实，且辖区交管站和劝导站发挥职能作用不强。建议责令界首市王集镇人民政府向界首市人民政府作出深刻书面检查，并报界首市安全生产监督管理局备案。

2.界首市王集镇郝王行政村：对农村道路交通安全宣传不到位，对辖区机动车辆底数情况摸排不清，发现问题不及时上报，机动车登统计流于形式，劝导站发挥职能作用不强。建议责令界首市王集镇郝王行政村向界首市王集镇人民政府作出深刻书面检查，并报界首市安全生产监督管理局备案。

七、对两起事故的防范措施

（一）界首市政府要认真吸取此起事故的惨痛教训，将道路交通安全工作纳入重要议事日程，进一步加强组织领导，认真抓好落实。要深刻分析道路交通事故特点和暴露出的问题，认真查找道路交通安全管理方面存在的薄弱环节和漏洞，解决政府监管方面存在的问题。要检查督促乡（镇）政府严格落实上级文件精神，加大治理和防范措施的工作力度，不断提高道路交通安全管理工作水平。要深入开展交通安全宣传“五进”活动，紧密围绕交通安全工作和重点车辆、重点人群、重点违法行为，宣传交通安全常识，通过剖析事故典型案例，大力倡导文明交通，提高广大交通参与者的安全意识。

（二）界首市交警大队要进一步加强对超速和无牌无证驾驶等交通违法行为的查处力度，规范道路通行秩序，预防和减少道路交通事故的发生。针对驾驶三轮车、摩托车等违法行为发生的规律特点，要坚持不断的查处，深入辖区重点人群开展交通安全宣传，在重点时段、重点路段投入充足的人力物力，进一步加强道路交通事故的预防工作。

（三）乡（镇）政府要认真贯彻落实《阜阳市农村道路交通安全建设年活动方案》（阜交安联〔2015〕10号）文件精神，切实发挥乡（镇）政府交通安全管理的职能作用。要进一步建立完善农村基层政府交通安全管理组织体系、落实农村地区交通安全监管责任、推进农村道路交通安全隐患的排查和整治、摸清辖区机动车辆底数情况，加大监督检查力度并及时上报，努力实现农村地区道路交通“两降两升”的工作目标。

阜阳市人民政府

界首市“2016·12·4”道路交通事故调查组

2017年1月13日

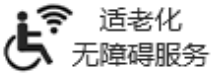
主办单位：阜阳市应急管理局

联系电话（传真）：0558-2172662

地址：阜阳市颍州中路158号







皖ICP备19012082号-1 皖公网安备34120202000273号 网站标识码：3412000007

（建议您使用IE9及以上版本浏览器访问本网站）

本站已支持IPv6访问